

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 852/2532

นาย สิทธิ ชัย แซ่อึ้ง
นาย จิ้น แซ่โซว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 855

จำเลยสั่งจ่ายเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้การพนันสลากกินรวบดังนี้ เป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ โจทก์ฟ้องบังคับไม่ได้.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินตามเช็ค 2 ฉบับเป็นเงิน 20,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเช็ค
พิพาทมีมูลหนี้มาจากการเล่นการพนันสลากกินรวบขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ 5 กันยายน 2526 และของต้นเงิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ 20 กันยายน 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 800 บาท แทนโจทก์

จำนวนผู้ทบทวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้โจทก์ และเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์ได้นำเช็คพิพาทเข้าบัญชีธนาคารของโจทก์เพื่อเรียกเก็บ แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน มีปัญหาในชั้นนี้ว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้โจทก์เพื่อชำระหนี้อันเกิดจากการเล่นพนัน สลากกินรวบหรือไม่ ข้อนี้จำเลยมีตัวจำเลยเบิกความว่า จำเลยรู้จักกับโจทก์มาหลายปีแล้ว โจทก์เป็นเจ้ามือสลากกินรวบ จำเลยเป็นลูกค้า ตกลงซื้อสลากกินรวบกับโจทก์ โดยจะคิดบัญชีกันเมื่อรู้ผลการออกสลากกินรวบแล้ว หากซื้อถูกโจทก์จะหักค่าซื้อสลากกินรวบออกแล้วชำระเงินแก่จำเลย หากซื้อไม่ถูก จำเลยจะจ่ายเช็คชำระค่าซื้อสลากกินรวบให้โจทก์โดยลงวันที่ล่วงหน้า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2526 โจทก์จำเลยเคยคิดบัญชีกัน ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์รวม 59,300 บาท จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ 18 เมษายน 2526 ให้โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนด ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยได้ชำระเงินสดบางส่วน และส่งจ่ายเช็คให้ใหม่ รวม 3 ฉบับ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินอีก จึงคิดบัญชีกันใหม่ โดยนำจำนวนเงินตามเช็คทั้งสามฉบับที่ธนาคารปฏิเสธมารวมด้วย แล้วจำเลยส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ใหม่ 5 ฉบับ มีเช็คพิพาทสองฉบับรวมอยู่ด้วย โดยจำเลยส่งอ้างภาพถ่ายเช็คฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2526 เอกสารหมายเลข 3 และเช็ค 3 ฉบับ เอกสารหมายเลข 2, 5, 6 ซึ่งจำเลยออกแทนเช็คฉบับแรกและโปยสลากกินรวบ เอกสารหมายเลข 7 เป็นพยานด้วยนอกจากนี้จำเลยยังมีนางจุ แซ่คู เบิกความว่า ได้ฝากจำเลยซื้อสลากกินรวบเมื่อปรากฏว่าซื้อถูกจำเลยได้พาไปรับเงินจากโจทก์ที่บ้านโจทก์และนายบรรเทิง ดิลกสกุลชัย เบิกความว่าทราบว่าตอนแรกโจทก์มีอาชีพทำโรงหนังแต่ต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นเจ้ามือรับแทงสลากกินรวบ จำเลยรับแทงสลากกินรวบแล้วไปแทงกับโจทก์ต่อ นอกจากนี้มีพันตำรวจโทอุดม ระวิวงศ์ เบิกความว่า พยานเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พยานทราบว่าโจทก์เป็นเจ้ามือสลากกินรวบ และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

2526 พยานได้ตรวจค้นบ้านเรือนโจทก์พบหลักฐานการเล่นสลากกินรวบ ได้จับกุมโจทก์ฐานเป็นเจ้ามือสลากกินรวบดำเนินคดีเมื่อโจทก์ถูกฟ้อง โจทก์รับสารภาพ ส่วนโจทก์มีเพียงตัวโจทก์เบิกความว่า จำเลยออกเช็คสองฉบับที่พิพาทเพื่อแลกเงินสดจากโจทก์ไปทำธุรกิจ เช็คตามภาพถ่ายที่จำเลยส่งอ้างก็เป็นเช็คจำเลยนำมาแลกเงินสดจากโจทก์ไปเช่นกัน ส่วนพยานสลากกินรวบเอกสารหมายเลข ๗.7 มีลายมือชื่อที่มิใช่ลายมือโจทก์ เป็นลายมือนายสงวนคนทำบัญชีร้านของโจทก์ และที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกจับดำเนินคดีฐานเป็นเจ้ามือสลากกินรวบเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานจับนายสงวนกับโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของบ้านจึงรับสารภาพเพื่อไม่ต้องเสียเวลาสู้คดี ล้วนแต่เป็นการเบิกความลอยๆ ไม่น่าเชื่อ ทั้งที่รับว่าคนในร้านของโจทก์ลงชื่อในพยานสลากกินรวบเอกสารหมายเลข ๗.7 ก็เชื่อสมพยานจำเลย พยานหลักฐานจำเลยมีทั้งพยานบุคคลและเอกสารสอดคล้องต้องกันมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานโจทก์ คดีฟังได้ว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้โจทก์เพื่อชำระหนี้การเล่นพนันสลากกินรวบตามที่จำเลยนำสืบ เป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ ฟ้องบังคับไม่ได้...

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ